

1501498-39.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208465/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, EJ8473-1/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2208465-39/2022 - 03º D.P. SOROCABA, 2208465 - 03º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501498-39.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501498-39.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208465/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, EJ8473-1/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2208465-39/2022 - 03º D.P. SOROCABA, 2208465 - 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN VITORINO GOMES DA SILVA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

SAMUEL COSTA DE LIMA JUNIOR e JONATHAN VITORIO GOMES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 1º, e § 4º, inciso II e IV, do Código Penal, porque, no dia 02 de agosto de 2022, durante o repouso noturno, por volta das 03 horas e 45 minutos, no escritório situado na Rua Condé Francisco Matarazzo, nº 54, Jardim Soares, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso de pessoas, um aderindo previamente à conduta do outro, subtraíram para si, mediante escalada, coisa alheia móvel consistente em 02 condensadores de ar-condicionado, marca MIDEA, avaliados em R\$ 2.930,00, em prejuízo da vítima Carlos

Norimichi Honda, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls.11.

Segundo o apurado, na data mencionada, aproveitando-se das facilidades do repouso noturno, após escalar um muro de cerca de três metros de altura, dotado de cerca elétrica, os indiciados lograram subtrair os condensadores de ar-condicionado e saíram em fuga.

A ação delituosa foi verificada por empresa de monitoramento, que acionou a polícia.

Em posse das informações, policiais militares diligenciaram nas imediações e lograram avistar os indiciados empurrando um container de lixo da Prefeitura, e o detiveram para a abordagem.

A res furtiva foi apreendida no interior do container.

Na posse dos indiciados, foram ainda apreendidos um alicate universal, duas chaves combinadas, uma chave de fenda e uma chave Philips, conforme auto de exibição e apreensão de fls.11.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.07 a 08).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.11).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.113 a 116).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.173 a 188).

A denúncia foi recebida, diante da ausência das hipóteses previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa prévia.

Ausentes as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação e os réus foram interrogados.

Nada foi requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Após, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede parcialmente a ação penal.

Fica reconhecido o furto consumado de forma qualificada, afastando-se o repouso noturno, porque incompatível e não aplicável em caso de qualificadoras, como vem decidindo o STJ (fls.299).

Da materialidade.

Comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial e prova oral produzida.

Da autoria.

A autoria também é indubitosa.

Os réus confessaram em juízo que a denúncia é verdadeira, ou seja, que realmente furtaram o objeto lá descrito.

Soma-se à confissão dos réus, o que disseram vítima e testemunhas de acusação.

A vítima disse em juízo que recebeu um telefonema de madrugada que o alarme disparou e lá chegando, verificou que faltavam dois condensadores.

A testemunha de acusação Marcio Antonio Queiroz disse em juízo que viram dois rapazes (réus) empurrando um container e dentro estavam dois condensadores e a vítima reconheceu que eram de sua propriedade.

Prova firme e segura, reconhecendo-se as duas qualificadoras, mas afastando-se a causa de aumento de pena em relação ao repouso noturno, conforme já mencionado acima.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

Primeira fase. (Réu Jonathan).

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, verifico que o réu é primário, e como são duas qualificadoras, uma delas é utilizada na primeira fase para elevar a pena base em 1/6, e assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase.

Em segunda fase, aplico ao réu a circunstância atenuante da confissão em 1/6, voltando a pena ao seu mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que se torna definitiva, porque nada há para ser apreciado na terceira fase.

Do regime prisional.

Em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuídos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao réu é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição

temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

Primeira fase. (Réu Samuel).

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, verifico que o réu tem duas reincidências, sendo que uma delas será utilizada na primeira fase, conforme aceitação da jurisprudência, e como são duas qualificadoras, uma delas é utilizada na primeira fase para elevar a pena base, situação a indicar que deve ser em 1/3, e assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Segunda fase.

Em segunda fase, compenso em igual proporção a confissão feita pelo réu com a segunda reincidência, permanecendo a pena já fixada na primeira fase.

Terceira fase.

Nada há para ser apurado ou analisado.

Do regime prisional.

Em razão da quantidade de pena aplicada e diante da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, o que se torna razoável e proporcional.

Não estão presentes os requisitos para a aplicação dos artigos 44 e 77, do Código Penal, diante da quantidade de pena e diante da reincidência.

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo o réu JONATHAN VITORIO GOMES DA SILVA como incurso nas penas previstas no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial ABERTO, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito; e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo o réu SAMUEL COSTA DE LIMA JUNIOR como incurso nas penas previstas no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, condeno os réus de forma solidária, a pagarem à vítima, a indenização de R\$ 100,00, diante da situação financeira deles e diante de um valor exato em relação ao dano, sendo que juros de mora de 1% ao mês e correção monetária incidirão desde a data dos fatos. Observe-se que nada impede à vítima de ajuizar uma ação de indenização na esfera cível, para provar de forma conclusiva e inequívoca, qual o valor dos danos.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

Os réus poderão recorrer em liberdade, diante do fato de que o crime não foi praticado com violência e diante do regime de pena aplicado, sem dizer, ainda, do tempo em que estão recolhidos à prisão.

Assim, expeçam-se alvarás de soltura clausulado.

Da sucumbência.

Sucumbentes, arcarão os réus com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a eles se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por serem presumidamente pobres.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA